



La propuesta que me hacen es de dinamizador de Nationale Nederlanden en la Comarca de la Costera en Valencia y comarcas limítrofes. Mi rol sería de un agente exclusivo, con la necesidad de montar un equipo de agentes. A ser contrato mercantil, lo riesgos debo asumirlos yo. Quiero analizar el contrato base, para ver si puedo mejorar las condiciones y mañana tengo una reunión por Teams, en la que me explican dicho contrato y yo debo decidir.

Diagnóstico breve: estás valorando incorporarte como Dinamizador Comercial (agente exclusivo con equipo) de Nationale-Nederlanden en La Costera y alrededores, bajo contrato mercantil, y quieres saber hasta qué punto es razonable/negociable el esquema económico y de riesgos antes de tu reunión de mañana. El anexo de remuneración que has enviado muestra un modelo muy exigente en objetivos, con anticipos, complementos, tramos de producción, sobrecomisiones y penalizaciones ligadas a calidad de ventas. Falta ver el contrato base (duración, causas de resolución, exclusividad, inversiones mínimas, cláusulas de responsabilidad, no competencia, etc.), que es donde se concentran muchos de los riesgos serios.^[1] ^[2]

Antes de entrar al detalle, aclárame por favor:

- Si ya estás dado de alta como autónomo o sería tu primera alta.
- Si tienes colchón económico para 6-12 meses sin ingresos estables.
- Si tienes experiencia previa gestionando equipo comercial o solo en producción propia.

1. Ámbito jurídico y riesgos principales

Área jurídica implicada

- **Contrato de agencia y distribución de seguros**
 - Se aplica la Ley 12/1992 de Contrato de Agencia (LCA) a la relación agente exclusivo–aseguradora (duración, preaviso, indemnización por clientela).^[2]

- En mediación de seguros, hoy rige el Real Decreto-ley 3/2020 (arts. 129 y ss. sobre distribución de seguros), que sustituye a la antigua Ley 26/2006.^[3]

- **Contrato mercantil vs. laboral / falso autónomo**

- Riesgo de "falso autónomo" si hay dependencia fuerte: horarios impuestos, exclusividad total, control de vacaciones, objetivos y sanciones más propias de relación laboral, etc.^[2]
- El esquema de remuneración de agente exclusivo suele beneficiar más a la compañía: tú asumes todos los gastos de actividad, sin paro y con ingresos ligados a producción y renovaciones.^[2]

- **Responsabilidad civil profesional del agente**

- El art. 143.1 RD-ley 3/2020 imputa frente al cliente la responsabilidad de los actos del agente a la aseguradora, pero el Supremo ha aclarado que eso no impide que la compañía repita contra el agente por errores profesionales, según el contrato de agencia.^[3]
- Sin póliza de RC profesional adecuada, el riesgo va directo contra tu patrimonio presente y futuro.^[3]

(Referencia normativa exacta siempre debe confirmarse en el texto oficial; aquí se citan las normas típicas, pero no sule la revisión por abogado colegiado.)

2. Lo que muestra el anexo de remuneración

Aunque falta el contrato base, del anexo que has enviado se desprende:^[1]

- **Estructura de ingresos**

- Anticipo fijo mensual (800–1.000 € brutos) condicionado a cumplir mínimos de Producción Mínima Acumulada (PMA) y porcentaje de productos de riesgo.^[1]
- Complementos por riesgo, con tramos que pueden generar tanto pluses como descuentos (claw-back) si no se mantiene el porcentaje de riesgo.^[1]
- Comisiones básicas de nueva producción y cartera, diferenciando tablas Tipo I/II según PVM alcanzada, con correcciones según duración de póliza o edad del asegurado.^[1]

- **Fuerte dependencia de objetivos de equipo**

- Tramos de producción basados en Producción Total Equipo (mediación propia + compartida) y porcentaje de productos de riesgo, con escalado de % sobre la Producción Valorada para Pago Neta (PVPN).^[1]
- Sobrecomisiones ligadas a número de "agentes en objetivos" y al incremento de portafolio, lo que te presiona a reclutar, formar y retener un equipo que produzca y mantenga cartera sin anulaciones.^[1]

- **Mecanismos de claw-back y penalizaciones**

- Descuentos de PVM/PVPN cuando productos de riesgo se anulan en 2ª anualidad.^[1]
- Penalizaciones por baja calidad de ventas (semáforo) y regularizaciones negativas que pueden fraccionarse en varios meses del año siguiente.^[1]

Riesgos prácticos para ti:

- Meses con anticipo pero sin llegar a los mínimos pueden generar deudas a compensar, reduciendo ingresos futuros.^[1]
- Si el equipo no arranca, pierdes parte importante de la retribución (tramos, sobrecomisiones, comisiones por cambio de estatus), quedando muy dependiente de tu producción propia.^[1]
- Si el contrato base permite a la compañía modificar tablas de comisiones o criterios de medición de manera unilateral, tu modelo de negocio pierde previsibilidad.

3. Puntos críticos a revisar mañana en el contrato base

No tengo el contrato base, así que esto es un checklist para que lo lleves a la reunión y luego a un abogado colegiado antes de firmar:

1. Duración, preaviso y resolución

- Duración inicial (1, 2, 3 años) y renovación tácita.
- Plazos de preaviso para extinguir el contrato (LCA prevé mínimos, pero conviene ver si el contrato los respeta o empeora).
- Causas de resolución anticipada (baja producción, conducta, sanciones de supervisores, etc.) y si hay resolución inmediata sin indemnización.

2. Exclusividad y prohibiciones

- Exclusividad con Nationale-Nederlanden: ¿puedes trabajar otros productos/compañías?
- Cláusulas de no competencia postcontractual (duración, ámbito territorial, indemnización compensatoria, que exige la LCA para ser válida).
- Uso de tu propia cartera/contactos tras la extinción.

3. Inversiones y gastos a tu cargo

- Oficina, personal, alquiler, suministros, herramientas, publicidad, vehículo, etc.
- Si hay mínimos de inversión o requisitos de estructura de oficina.
- ¿Hay apoyo fijo de la compañía (subvención, ayuda de inicio) o todo descansa en los anticipos?

4. Régimen de anticipos y regularizaciones

- Confirmar que los anticipos no generan deuda personal fuera de compensación con comisiones futuras.
- Límites cuantitativos al claw-back anual y mensual (para evitar quedarte sin ingresos varios meses).
- Plazos máximos de regularización (ej.: no alargar descuentos más allá de X meses o de la extinción del contrato).

5. Responsabilidad y RC profesional

- Cláusulas de responsabilidad frente a la compañía por errores de mediación, incumplimientos normativos o sanciones de supervisor.^[3]

- Obligación (o no) de contratar póliza de RC profesional: suma asegurada, franquicia, aseguradora (mejor que sea independiente).^[3]
- Repetición de la compañía contra ti si ella indemniza a clientes por tus errores.

6. Control, supervisión y riesgo de falso autónomo

- Si impondrán horarios, presencia física, vacaciones, uso exclusivo de herramientas, etc.^[2]
- Si puedes organizar libremente tu agenda y tu equipo comercial (característico del verdadero agente mercantil).^[2]

7. Indemnización por clientela

- Ver cómo regulan la indemnización al finalizar la relación (art. 28 LCA), límites, fórmulas, requisitos (aportación de clientela nueva, ventajas sustanciales, continuidad de negocio).
- Si hay intentos de renuncia previa a esa indemnización (discutible legalmente, conviene que lo revise un abogado).

4. Estrategia de negociación concreta

Dado el anexo que manejas, te interesa:

1. Reducir volatilidad y riesgo de deuda

- Pedir:
 - Límites claros a regularizaciones negativas por anticipos y complementos (topes mensuales/anuales y que no sobrevivan más de X meses).^[1]
 - Que cualquier devolución de anticipos se compense solo con comisiones futuras y nunca genere reclamación dineraria directa si el contrato termina sin mala fe por tu parte.^[1]

Possible redacción orientativa (para que un abogado la formule bien):

- "Las cantidades percibidas en concepto de anticipo únicamente serán objeto de compensación con comisiones efectivamente devengadas, sin que puedan originar deuda líquida, vencida y exigible a cargo del agente una vez extinguido el contrato, salvo dolo o fraude acreditado."

2. Clarificar y acotar el claw-back en productos de riesgo y calidad de ventas

- Pedir que:
 - Las deducciones por anulaciones en 2ª anualidad se limiten a un porcentaje máximo por periodo.^[1]
 - Las penalizaciones ligadas al informe "Semáforo" tengan criterios transparentes, comunicados por escrito y revisables.^[1]

3. Estabilidad de tablas de comisiones

- Introducir obligación de:

- Preaviso razonable y por escrito para modificar tablas de productos y porcentajes.^[1]
- Garantizar que las modificaciones no se aplican retroactivamente a negocio ya captado.

4. Protección en caso de resolución

- Que el preaviso de la compañía sea al menos el legal (art. 25 LCA) y que se reconozca expresamente el derecho a indemnización por clientela conforme a la LCA.
- Que no baste un mero incumplimiento circunstancial de objetivos para privarte de dicha indemnización.

5. Apoyo real al montaje de equipo

- Negociar:
 - Algún tipo de ayuda inicial o mínima de ingresos durante los primeros 6–12 meses mientras construyes equipo.^[1]
 - Claridad sobre cómo se reparten las comisiones por mediación compartida y qué pasa si uno de tus agentes se marcha a otro equipo o a la compañía.^[1]

Ten presente que muchas aseguradoras venden estos contratos como “no negociables”, pero al menos puedes:

- Documentar por escrito respuestas a tus preguntas.
- Pedir aclaraciones/compromisos que luego tengan valor interpretativo.
- Y, sobre todo, ganar tiempo para que un abogado colegiado revise el texto antes de firmar.

5. Enfoque de carrera profesional: oportunidades y riesgos

Con este tipo de figura (Dinamizador Comercial con equipo), el impacto en tu carrera en seguros suele ser:

• Oportunidades

- Acceso rápido a una estructura empresarial propia con cartera y equipo a tu nombre, si el modelo funciona.^[4] ^[1]
- Progresión a figuras de mayor responsabilidad y comisiones (Master, Director Comercial, etc.) si cumples PMA, porcentajes de riesgo y calidad.^[1]
- Posible salto futuro a posiciones internas de compañía o corredurías, acreditando experiencia de desarrollo de negocio y gestión de red.

• Riesgos

- Alta exposición financiera: meses flojos sin producción ni equipo pueden dejarte con anticipos regularizados y sin red de seguridad.^[1]
- Dificultad para compatibilizar con otras fuentes de ingreso si hay exclusividad fuerte.^[2]
- Si fracasa, quedas con un historial corto en la compañía y sin paro, lo que puede forzarte a cambios rápidos.

En función de tu situación económica y experiencia, el consejo general suele ser:

- Si tienes colchón financiero, experiencia comercial y capacidad de reclutamiento, puede ser una plataforma potente para posicionarte como "empresario de seguros".
- Si tu prioridad es estabilidad de ingresos a corto plazo, quizá te interese más un rol asalariado (en compañía o correduría) o entrar primero como agente sin estructura de equipo hasta consolidar cartera.^[5] ^[2]

6. Cómo preparar la reunión de mañana

Lleva por escrito este tipo de preguntas:

1. ¿Cuál es la duración del contrato, preavisos y causas de resolución?
2. ¿Los anticipos pueden generar deuda exigible si el contrato termina? ¿Hay límite máximo de regularizaciones al año?
3. ¿Cuánto tiempo tengo razonablemente para montar equipo, con qué apoyo concreto (formación, leads, ayudas)?
4. ¿Qué pasa si un agente de mi equipo cambia de estatus o de jefe? ¿Mantengo derechos económicos?^[1]
5. ¿Tenéis ejemplos reales de ingresos netos (no solo brutos) de dinamizadores en situaciones buenas, medias y malas, con y sin equipo consolidado?
6. ¿Cuáles son las expectativas mínimas de oficina, dedicación, presencia y uso de herramientas? (para valorar riesgo de falso autónomo).^[2]
7. ¿Qué seguros de RC profesional recomiendan y quién los paga?^[3]

Límites y próxima acción

Todo lo anterior es orientación general derivada del documento de remuneración y de la práctica del mercado de agentes exclusivos en España, y no sustituye en ningún caso la revisión del contrato base por un abogado colegiado ni constituye asesoramiento legal individualizado.^[3] ^[2] ^[1]

Si quieres, en tu siguiente mensaje puedes:

- Copiar/pegar las cláusulas más delicadas del contrato base (duración, resolución, no competencia, anticipos, responsabilidad), y se puede afinar el análisis y las propuestas de negociación, siempre dentro de estos límites.

✱✱

1. DOCUMENTO-DE-REMUNERACION_-Y-O-COMISIONES-003.pdf

2. <https://www.eaeprogramas.es/blog/negocio/empresa/contrato-mercantil-o-laboral-para-un-agente-de-seguros>

3. <https://segurosnews.com/news/el-supremo-aclara-la-responsabilidad-del-agente-de-seguros-y-pone-fin-a-una-falsa-sensacion-de-seguridad>

4. <https://www.jobijoba.es/oferta-empleo/69/ea3c0bd0f89d10b2d75bd5e8e4c61f76>
5. <https://es.jooble.org/trabajo-agente-de-seguros>
6. <https://www.sededgsfp.gob.es/es/Paginas/Procedimiento.aspx?pr=50>
7. <https://www.seaida.com/el-compliance-en-la-mediacion-de-seguros/>
8. <https://www.motopoliza.com/seguros/contratacion-de-seguro/>
9. <https://mediadoresseguros.madrid/desde-el-1-de-enero-los-mediadores-deberan-cumplir-la-normativa-verifactu-de-facturacion-electronica/>
10. <https://jobs.mapfre.com/job/ESPAÑA-Especialista-Financiero-y-Asegurador-2026-MD/1284164701/>
11. <https://jobtoday.com/es/trabajos-agente-exclusivo-seguros/madrid>